

팀원	팀장	부점장
본인 및 자서 확인		

추 가 약 정 서

(신혼희망타운 전용 주택담보장기대출 추가 약정서)

굵은선 으로 표시된 란은 채무자가 반드시 자필로 기재하시기 바랍니다.

주식회사 KB국민은행 앞

년 월 일

채 무 자 (인)

주 소

담보제공자 (인)

주 소

본인은 국토교통부 기금 운용계획에 따라 주택도시기금으로 지원되는 신혼희망타운 전용 주택담보장기대출(수익공유형 모기지)을 받기 위하여 KB국민은행과 체결한 년 월 일자 대출거래약정서(주택도시기금대출:가계용) 및 은행여신거래기본 약관(가계용)에 추가하여 다음 각 사항을 약정하기로 합니다.

제1조 (처분손익 또는 평가손익)

- ① 주택 매입가격은 대출받은 자가 한국토지주택공사(이하 'LH')와 체결한 신혼희망타운 주택공급계약서상의 분양가격 (balcony 확장비용 포함)을, 주택 매각가격은 대출받은 자가 매각시 매매계약서에 기재한 가격을 말합니다.
- ② 시세감정가격은 국토교통부장관이 지정한 감정평가기관(이하 '감정평가기관')이 시세감정한 주택가격을 말합니다.
- ③ 처분손익이란 매각가격에서 매입가격을 차감한 금액을 말합니다. 다만, 매각가격을 미통보한 경우 제5조에 따라 처분 손익을 산정하고, 부동산거래신고필증상의 매각금액이 시세감정가격 보다 10% 이상 낮은 경우 제6조에 따라 처분손익을 산정합니다.
- ④ 평가손익이란 주택을 매각하지 않고(상속 및 증여를 포함), 만기 또는 조기에 대출금을 전액 상환하는 경우 주택의 시세감정가격에서 매입가격을 차감한 금액을 말합니다.
- ⑤ 재개발·재건축 등의 사유로 해당 주택이 멸실되는 경우와 리모델링으로 인해 조기상환(전액)하는 경우에는 「도시 및 주거환경정비법」 제48조 제⑤항 제1호에 의한 "종전 토지 및 건축물의 가격"에서 매입가격을 차감한 금액을 평가 손익으로 합니다.
- ⑥ 법적절차에 의한 경우에는 낙찰가격에서 매입가격을 차감한 금액을 처분손익으로 합니다.
- ⑦ 소유권 변경없이 「주택법」 제2조 제25호에 따라 리모델링을 하면서 분담금을 부담하는 경우에는 처분손익(또는 평가 손익) 정산 시 매각가격(또는 감정가격)에서 분담금은 차감하고 산정합니다.
- ⑧ LH가 관련 법령에 의해 본 건 주택을 환매하는 경우 LH의 환매금액에서 매입가격을 차감한 금액을 처분손익으로 합니다.
- ⑨ 처분손익(평가손익) 산정시 차주가 납부한 기금이자 및 소유권 이전과 관련된 제반 비용, 주택 수리비용 등은 감안하지 않기로 합니다.
- ⑩ 처분손익은 주택 매각에 따른 대출금 상환시(대출개시 3년 초과) 양도소득세를 반영하지 아니하고 산정합니다. 다만, 향후 양도소득세 납부내역을 제출하는 경우 양도소득세를 반영한 세후 이익을 기준으로 재정산하여 환출합니다. (다주택으로 인하여 양도소득세가 발생된 경우 제외)



제2조 (처분손익 또는 평가손익의 정산)

① 채무자가 주택을 매각, 대출만기 또는 조기상환(전액)하는 경우에는 약정에 의한 처분손익(평가손익)을 대출금 상환시에 대출 원리금에 추가하여 KB국민은행에 지급하기로 합니다.

다만, 손실이 발생한 경우에는 제외합니다.

② 상기 제1항에 따라 처분손익(평가손익)을 정산하는 경우에는 대출금 상환 또는 대출만기시 처분손익(또는 평가손익)의 50% 이내에서 대출기간 및 자녀수에 따라 아래의 정산표에 따른 정산비율로 정산하기로 합니다.

다만, 대출금액 산정시 호당대출한도 4억원을 초과하여 대출금액을 4억원으로 적용하는 경우에는 대출금액에 해당하는 담보인정비율(대출금액÷주택 가격×100, 소수점 이하 절사)을 정산표에 '선형 보간법'을 적용하여 산출한 정산비율로 정산합니다.

이 경우 자녀수는 신혼희망타운 분양계약을 체결한 날로부터 대출금 상환 또는 대출만기까지 해당 주택에서 동거 및 가족관계등록부에 등재되거나 등재되었던 만19세 이하의 미성년 자녀(출산, 입양, 사망 포함, 파양 제외)수를 말합니다.

< 처분(평가)손익 정산표 >

대출 기간 (연)	담보인정비율 70%			담보인정비율 60%			담보인정비율 50%			담보인정비율 40%			담보인정비율 30%		
	자녀0	자녀1	자녀2	자녀0	자녀1	자녀2	자녀0	자녀1	자녀2	자녀0	자녀1	자녀2	자녀0	자녀1	자녀2
1~9	50%	40%	30%	45%	35%	25%	40%	30%	20%	35%	25%	15%	30%	20%	10%
10	48%	38%	28%	43%	33%	23%	38%	28%	18%	33%	23%	13%	28%	18%	10%
11	46%	36%	26%	41%	31%	21%	36%	26%	16%	31%	21%	10%	26%	15%	10%
12	44%	34%	24%	39%	29%	19%	34%	24%	14%	29%	19%	10%	24%	15%	10%
13	42%	32%	22%	37%	27%	17%	32%	22%	12%	27%	17%	10%	22%	15%	10%
14	40%	30%	20%	35%	25%	15%	30%	20%	10%	25%	15%	10%	20%	15%	10%
15	38%	28%	18%	33%	23%	13%	28%	18%	10%	23%	15%	10%	20%	15%	10%
16	36%	26%	16%	31%	21%	10%	26%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
17	34%	24%	14%	29%	19%	10%	24%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
18	32%	22%	12%	27%	17%	10%	22%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
19	30%	20%	10%	25%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
20	28%	18%	10%	23%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
21	26%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
22	24%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
23	22%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
24	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
25	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
26	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
27	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
28	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
29	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%
30	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%	20%	15%	10%



제3조 (조기상환수수료)

대출기간 중 조기상환할 경우에는 대출 취급일로부터 3년이 경과된 후 대출금액 전액을 상환하여야 합니다. 이 경우 조기 상환수수료는 없습니다.(단, 주택법령에 의해 대출 취급일로부터 3년 이내 차주가 본 건 주택을 매각 해야할 경우 전액 조기상환 허용)

제4조 (처분손익 또는 평가손익의 확정시기)

처분손익(또는 평가손익)은 주택매각시에, 매각없이 대출금을 조기상환(전액)할 경우에는 상환시에, 대출금 만기가 도래할 경우에는 만기시에 확정하기로 합니다. 다만, 만기가 도래하지 않고 법적절차에 의한 회수시에는 제1조 제⑥항에 따라 처분손익을 확정합니다.

제5조 (주택 매각 계획 통보 의무)

- ① 매각 및 기타의 사유로 소유권을 이전하는 경우에는 소유권 이전등기 1개월 전까지 매매계약서상의 매각 예정일자, 예정매각가격 등 소유권 이전과 관련된 "매각계획서"를 은행에 제출하여야 합니다.
- ② "매각계획서"를 제출하지 않는 경우에는 감정평가기관의 시세감정가격에서 매입가격을 차감한 금액을 처분손익으로 합니다. 다만, 통보없이 매각하더라도 부동산거래신고필증상의 매각가격이 감정평가기관의 시세감정가격 보다 높은 경우에는 매각가격에서 매입가격을 차감한 금액을 처분손익으로 합니다.

제6조 (매각(평가)가격의 검증)

- ① 고객이 해당 주택을 매각할 경우 은행은 "매각계획서"가 접수되면 은행은 감정평가기관에 해당 주택에 대해 시세감정을 의뢰하고, 감정평가기관의 시세 감정가격을 고객에게 통보하기로 합니다.
이 경우 부동산거래신고필증상의 매각금액이 시세감정가격보다 10% 이상 낮은 경우에는 시세감정가격에서 매입가격을 차감한 금액을 처분손익으로 합니다.
- ② 고객이 매각없이 대출금을 조기상환(전액)하거나 대출금 만기가 도래할 경우 은행은 감정평가기관에 해당 주택에 대해 시세감정을 의뢰하고, 감정평가기관의 시세감정가격을 고객에게 통보하기로 합니다. 이 경우 시세감정가격에서 매입가격을 차감한 금액을 평가손익으로 합니다.

제7조 (임의 처분 금지 사항)

은행의 동의없이 주택을 처분하거나, 주택을 처분 후 본건 대출을 상환하지 않는 경우 기한이익을 상실하기로 하며, 위 사항을 위반할 경우 민·형사상의 불이익을 받을 수 있습니다.

위 제1조 ~ 제7조 거래조건에 대한 설명을 듣고 동의함	본 인	(인)
---------------------------------	-----	-----



■ 은행여신거래기본약관(가계용) 특약 사항

제8조 (비용의 부담)

은행여신거래기본약관 제4조에도 불구하고 대출금 만기 시에 감정평가기관의 감정비용은 은행이 부담하며 대출기간 중 주택을 매각하거나 대출금을 전액 중도에 상환하는 경우의 시세감정비용은 채무자가 부담하기로 합니다.

제9조 (대출금 기한전 상환)

은행여신거래기본약관 제9조에도 불구하고 대출기간 중 조기상환할 경우에는 대출 취급일로부터 3년이 경과된 후 대출금액 전액을 상환하여야 합니다.

제10조 (기한이익 상실)

고객이 처분손익(평가손익)을 정산하지 않는 경우에는 은행여신거래기본약관 제7조 제④항에 따라 은행은 처분손익(평가손익)의 정산을 서면으로 독촉하고, 그 통지의 도달일부터 10일 이상으로 은행이 정한 기간이 경과하면 채무자는 은행에 대해 당해 채무 전부의 기한이익을 상실하여, 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다.

제11조 (변제·일부 상계와 충당)

채무자가 변제하거나 은행이 은행여신거래기본약관 제10조에 의한 상계를 할 경우에는 은행여신거래기본약관 제13조 제①항에도 불구하고 채무변제의 순서는 비용, 이자, 원금, 처분손익의 순서로 충당하기로 합니다. 그러나 은행은 채무자에게 불리하지 않은 범위내에서 충당순서를 달리 할 수 있습니다.

제12조 (기타)

상기 약정에서 특별히 정하지 않은 사항은 국토교통부의 「주택도시보증법」, 「기금운용계획」에 따르기로 합니다.

제13조 (기타 특약 사항)

위 제8조 ~ 제13조 거래조건에 대한 설명을 듣고 동의함	본 인	(인)
----------------------------------	-----	-----

이 추가약정서 사본을 확실히 수령하였으며 그 내용에 대하여 충분한 설명을 듣고 이해하였습니다.	
채 무 자	(인)
담 보 제 공 자	(인)

